MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 181-COREC-2023

20 de septiembre de 2023

Señores:
GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS
Nit: 901238371 9
R/L CARLOS ANDRÉS FONTALVO SALAS
C.C No 1067722154
Correo Electrónico: carlos-fontalvo@outlook.com
Dirección Tv 74 No. 11A-15 Of 9-933
Teléfono 3503497358
Bogotá – Colombia

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 181- COREC-2023, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO PARLANTES-ALTAVOCES, MICROFONOS CON SUS ACCESORIOS, TELEVISORES Y CÁMARA DIGITAL PARA EL COMANDO DE RECLUTAMIENTO, APOYO A ZONAS DE RECLUTAMIENTO Y DISTRITOS MILITARES, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. LOTE 1: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO PARLANTES-ALTAVOCES,

Mediante el presente escrito, el Señor Coronel **MANCILLA VILLAMIZAR JAIRO ALONSO**, identificado con la cédula de ciudadanía 91.474.979, nombrado como **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR del COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS** según resolución 1813 del 19 de mayo de 2023 y Acta de posesión personal militar No 0013 folio No 002 de fecha 20 de junio de 2023, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la resolución delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 4223 del 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS** con NIT. 800.130.643-5", le informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que ACEPTA expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la empresa que usted representa de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. Art. 94 y lo dispuesto en el decreto 1082 del 2015, para lo cual deberá tenerse en cuenta, lo siguiente:

1. **DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel **MANCILLA VILLAMIZAR JAIRO ALONSO**, identificado con la cédula de ciudadanía 91.474.979, nombrado como **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR del COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS** según resolución 1813 del 19 de mayo

de 2023 y Acta de posesión personal militar No 0013 folio No 002 de fecha 22 de marzo de 2023.

2. **DATOS DEL CONTRATISTA: GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS;** con Nit: 901238371 9, representado legalmente por el señor **CARLOS ANDRÉS FONTALVO SALAS;** identificado con cedula de ciudadanía No 1067722154; Correo Electrónico: carlos-fontalvo@outlook.com ubicados en la dirección Tv 74 No. 11A-15 Of 9-933 y Teléfono 3503497358

3. **OBJETO: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO PARLANTES-ALTAVOCES, MICROFONOS CON SUS ACCESORIOS, TELEVISORES Y CÁMARA DIGITAL PARA EL COMANDO DE RECLUTAMIENTO, APOYO A ZONAS DE RECLUTAMIENTO Y DISTRITOS MILITARES, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. LOTE 1: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO PARLANTES-ALTAVOCES,**

4. **CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: CONTRATO DE COMPRAVENTA**

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo de ejecución del contrato iniciará al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, (expedición del certificado de registro presupuestal, aprobación de la póliza única de cumplimiento y suscripción del acta de inicio) hasta el **20 de octubre de 2023** y/o hasta agotar presupuesto (Lo primero que ocurra)

De conformidad con lo anterior se procede a enunciar y explicar que significa cada una de las condiciones enunciadas:

PERFECCIONAMIENTO: "*El contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la firma de las partes*"

EJEUCION: "*Para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía de cumplimiento constituida por el Contratista y de la existencia de la disponibilidad presupuestal, para lo cual la Entidad deberá expedir el correspondiente Registro Presupuestal*"

LEGALIZACION: "*Para la legalización del contrato se requerirá que se efectúen los pagos de los impuestos a que haya lugar con la celebración del contrato si es el caso*".

6. LUGAR DE ENTREGA:

El adjudicatario debe realizar la entrega de los bienes, en las instalaciones del Comando de Reclutamiento y Control Reservas ubicada en Carrera 11B N° 104ª-64- Bogotá en el almacén de intendencia.

Los gastos de fletes y transporte para entregar los elementos contratados correrán por cuenta del contratista

7. VIGENCIA: La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

8. CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Para el recibo a satisfacción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las especificaciones y condiciones técnicas registradas en la invitación pública, adendas, en la aceptación de oferta, la ficha técnica y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes.

9. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: Es hasta por la suma de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($12.870.000,00) IVA INCLUIDO (Si Aplica**), para la ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO PARLANTES-ALTAVOCES, MICROFONOS CON SUS ACCESORIOS, TELEVISORES Y CÁMARA DIGITAL PARA EL COMANDO DE RECLUTAMIENTO, APOYO A ZONAS DE RECLUTAMIENTO Y DISTRITOS MILITARES, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023" de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5423 del 13 de junio de 2023, con cargo al siguiente rubro presupuestal A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES. (EQUIPOS DE SONIDO)

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total Unitario	Valor Total
1	CABINA ACTIVA 110 VOLTIOS CON: SBWOOFER ACTIVO AMPLIFICADA DE 15 PULGADAS. 6000 WATTS DYNAMIC LCD DISPLAY USB CARD IMPUT, SD, BLUETOOTH Y RADIO MIC VOL CONTROL 02 ENTRADAS MICROFONO 1/4 RCA LINE IN/OUT MASTER VOLUME CONTROL MIC ECHO CONTROL LINE LEVEL CONTROL POWER SWITCH SPEAKER OUT FILTROS AJUSTADOS PARA OPTIMIZAR LA RESPUESTA DE BAJOS INDICADORES LED INDIVIDUALES DE ENCENDIDO ACABADO LACADO EN NEGRO SALIDA CABINA PASIVA BASE INCLUIDA MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO CON CABLE DE 3 MTS CONTROL REMOTO	7	UN	705.882,35	134.117,65	840.000,00	5.880.000,00
2	CABINA ACTIVA TIPO MONITOR 110 VOLTIOS CON: SUBWOOFER ACTIVO AMPLIFICADA DE 15 PULGADAS.10000 WATTS ECUALIZADOR GRAFICO DYNAMIC LCD DISPLAY USB CARD IMPUT, SD, BLUETOOTH Y RADIO MIC VOL CONTROL 02 ENTRADAS MICROFONO Y 1/4 BALANCEADO XLR LINE IN/OUT RCA LINE IN/OUT SALIDA CABINA PASIVA MASTER VOLUME CONTROL MIC ECHO CONTROL LINE LEVEL CONTROL POWER SWITCH SPEAKER OUT FILTROS AJUSTADOS PARA OPTIMIZAR LA RESPUESTA DE BAJOS INDICADORES LED INDIVIDUALES DE ENCENDIDO ACABADO LACADO EN NEGRO CONTROL REMOTO	2	UN	865.546,22	164.453,78	1.030.000,00	2.060.000,00

3	BAJO ACTIVO CON: 20000 WATTS PARLANTE 18 PULGADAS 02 MASTER VOLUMEN ENTRADAD HIBRIDA (XLR 1/4) SALIDA XLR	1	UN	2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
4	SISTEMA MICROFONO INALAMBRICO CON: 1 RECEPTOR EM-XSW 1 1 MICRÓFONO DUAL DE MANO INALAMBRICO UHF MULTIFRECUENCIA VOLTAJE DE SALIDA 110 SILENCIADOR AJUSTABLE LINE / MIC LEVEL 20 DB, CONMUTABLE PRINCIPIO DE RECEPTOR SUPERHETERODINO DE DOBLE CONVERSIÓN PRINCIPIO DIVERSITY DE ANTENA CONMUTABLE VÍA ANTENAS INTERNAS	1	UN	386.554,62	73.445,38	460.000,00	460.000,00
5	CABLES XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 3 MTS	2	UN	23.529,41	4.470,59	28.000,00	56.000,00
6	BASES DE ANCLAJE PARA CABINA	2	UN	57.142,86	10.857,14	68.000,00	136.000,00
7	CABLES XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS	2	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00	120.000,00
8	CABLE AUXILIAR DE 3 MTS	1	UN	10.924,37	2.075,63	13.000,00	13.000,00
9	CABLES DE 10 MTS XLR MICROFONOS	2	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00	120.000,00
10	MICROFONO DE MANO ALAMBRICO CON CABLE XLR A XLR DE 6 METROS	1	UN	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
11	JUEGO DE BATERIAS RECARGABLES AA X 4	1	UN	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
12	BASE DE CABINA	1	UN	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
13	MEZCLADOR CON: 5 ENTRADAS PARA MICROFONO 7 ENTRADAS PARA INSTRUMENTO USB - BLUETHO CANAL INDEPENDIENTE CONTROLES DE VOLUMEN PARAMETRICOS CAMARA DE EFECTOS FANTON POWER DE 48 VOLTIOS CONEXIÓN 110 VOLTIOS ESTABILIZADOR DE 3000 W 01 SALIDA AUXILIAR"	1	UN	789.915,97	150.084,03	940.000,00	940.000,00
14	SISTEMA DE MICROFONO DE DIADEMA CON: CONVERSOR DE FRECUENCIA MULTIFRECUENCIA MULTIFRECUENCIA RECARGABLE PUERTO USB CARGA 5 VOLTIOS RECEPTOR CON ENTRADA DE 1/4 BATERIA DE LITIO	1	UN	369.747,90	70.252,10	440.000,00	440.000,00
VALOR TOTAL							**12.870.000,00**

10. FORMA DE PAGO: El Comando de Reclutamiento y Control Reservas se compromete a cancelar el valor del contrato en la Cuenta Ahorros No. 52300020712 del BANCOLOMBIA nombre de la empresa GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS identificado(a) con CC 901238371, de la siguiente forma:

El Comando de Reclutamiento y Control Reservas se compromete a cancelar el valor total del contrato, mediante UNICO PAGO través de giro directo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes.

a) Recibo a satisfacción del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – COREC. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.
b) Entrada de los bienes al Almacén de Intendencia del COREC (Si Aplica).
c) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
d) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e) Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional-Comando de Reclutamiento y Control Reservas - COREC del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del servicio del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
Nota 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020.

En el evento de prórroga en la entrega del servicio del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

11. **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: El presupuesto asignado para la presente aceptación de oferta es hasta por la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($78.000.000,00) IVA INCLUIDO (Si Aplica),** para CONTRATAR ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO PARLANTES-ALTAVOCES, MICROFONOS CON SUS ACCESORIOS, TELEVISORES Y CÁMARA DIGITAL PARA EL COMANDO DE RECLUTAMIENTO, APOYO A ZONAS DE RECLUTAMIENTO Y DISTRITOS MILITARES, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023" ESTE PROCESO SE OFRECERÁ POR LOTES DE ARTICULOS, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5423 del 13 de JUNIO de 2023 con cargo al siguiente rubro presupuestal distribuido en los lotes así: A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES. (EQUIPO DE SONIDO) PARA **LOTE 1** por $ 16.000.000 Recurso 10 CSF

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DE LA NECESIDAD
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES (CAMARA DIGITAL)	COREC	$ 16.000.000,00

PARAGRAFO: Ordénese a la Oficina de Presupuesto liberar la suma de **TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 13.130.000,00**) con cargo al siguiente rubro presupuestal A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES); con cargo a los siguientes rubros presupuestales.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR ACEPTACION DE OFERTA	VALOR A REDUCIR
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES (CAMARA DIGITAL)	$ 16.000.000,00	$ 12.870.000,00	$ 3.130.000,00

12. CONDICIONES TÉCNICAS: Los bienes objeto de la presente aceptación de oferta, deben cumplir con las Especificaciones Técnicas descritas en la presente Comunicación de

Aceptación de Oferta contenidas en el estudio previo y la invitación Publica a presentar oferta del proceso de selección de mínima cuantía No. **188-COREC-2023,** el numeral 2.3. **DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN,** adendas, sus formularios y según la oferta.

13. GARANTÍAS EXIGIDAS: El contratista deberá constituir las garantías exigidas, dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la aceptación de la oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015 los amparos:

GARANTÍA DEL CONTRATO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo caso EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de los siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el CONTRATISTA podrá declarar la caducidad del presente contrato. **PARÁGRAFO TERCERO**: La garantía no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. **PARÁGRAFO CUARTO:** El contratista se obliga para con el CONTRATANTE a mantener vigente la garantía única hasta la liquidación del contrato. **PARÁGRAFO QUINTO** - PERJUICIOS A TERCEROS: El CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias.

La garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía.

13.1 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: De acuerdo a lo estipulado en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante cuando el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato.

El contratista deberá mantener indemne al MDN-EJÉRCITO NACIONAL- COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS de cualquier reclamación proveniente de

terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN EJÉRCITO NACIONAL – COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN-Ejército Nacional – COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS.

14. Garantía Técnica

Junto con la oferta, el proponente debe anexar por escrito en documento independiente la garantía técnica mínima requerida en este proceso debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos: a) Que ampare la especificación técnica del servicio ofrecido. b) Que sea por un término contado desde el momento de la recepción a satisfacción del servicio hasta el consumo del mismo.

NOTA 1: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

15. Término de respuesta de la Garantía Técnica

El término de respuesta a la garantía técnica deberá ser de forma inmediata, a partir del requerimiento hecho por al contratista por parte del supervisor del contrato, en el evento de que el servicio sea prestado de manera deficiente o los alimentos resulten en descomposición sean reemplazados por el contratista. El servicio en reposición debe ser prestado en el mismo lugar de ejecución del presente proceso, bajo la misma especificación técnica y/o superior a la establecida en el presente proceso contractual.

16. PERJUICIOS A TERCEROS: El CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias.

17. MULTAS El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, razón por la cual LA ENTIDAD podrá descontar, por concepto de multa, un monto equivalente al uno por ciento (1%), sin que exceda del diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Para el efecto el contratista autoriza con la suscripción del presente contrato que el valor de las mismas sea descontado de la factura cobrada para la fecha en que el acto administrativo de imposición de multa no sea susceptible de recurso, conforme al procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 128 del artículo 2.2.1.2.3.1.19 del decreto 1082 de 2015.

18. SUPERVISOR: En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del Comunicado de Aceptación de Oferta el COREC, designa como Supervisor del Contrato: **TE. REYES DELGADO JEIMY ANDREA** Oficial COMES COREC y/o quien haga sus veces en el cargo; de acuerdo a Resolución de Nombramiento; quien tendrá las facultades establecidas en el artículo 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, así como en la resolución 4130 del 16 de junio de 2022.

19. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de incumplimiento en el cronograma, y con el fin que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse fallas en la entrega del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. **PARÁGRAFO PRIMERO:** PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN–EJÉRCITO NACIONAL- COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS para hacer los descuentos correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS, no sólo para la obligación de entregar los bienes, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

20. PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. **PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA:** La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL- COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.

21. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el Estudio Previo y la invitación pública del proceso de contratación mínima cuantía No. 188-COREC-2023*,* publicado en el SECOP II el día 08 de marzo de 2023, y en los principios que reglamentan la contratación estatal.

22. NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
1	CABINA ACTIVA 110 VOLTIOS CON: SBWOOFER ACTIVO AMPLIFICADA DE 15 PULGADAS. 6000 WATTS DYNAMIC LCD DISPLAY USB CARD IMPUT, SD, BLUETOOTH Y RADIO MIC VOL CONTROL 02 ENTRADAS MICROFONO 1/4 RCA LINE IN/OUT MASTER VOLUME CONTROL MIC ECHO CONTROL LINE LEVEL CONTROL POWER SWITCH SPEAKER OUT FILTROS AJUSTADOS PARA OPTIMIZAR LA RESPUESTA DE BAJOS INDICADORES LED INDIVIDUALES DE ENCENDIDO ACABADO LACADO EN NEGRO SALIDA CABINA PASIVA BASE INCLUIDA MICROFONO ALAMBRICO INCLUIDO CON CABLE DE 3 MTS CONTROL REMOTO	7	UN
2	CABINA ACTIVA TIPO MONITOR 110 VOLTIOS CON: SUBWOOFER ACTIVO AMPLIFICADA DE 15 PULGADAS.10000 WATTS ECUALIZADOR GRAFICO DYNAMIC LCD DISPLAY USB CARD IMPUT, SD, BLUETOOTH Y RADIO MIC VOL CONTROL 02 ENTRADAS MICROFONO Y 1/4 BALANCEADO XLR LINE IN/OUT RCA LINE IN/OUT SALIDA CABINA PASIVA MASTER VOLUME CONTROL MIC ECHO CONTROL LINE LEVEL CONTROL POWER SWITCH SPEAKER OUT FILTROS AJUSTADOS PARA OPTIMIZAR LA RESPUESTA DE BAJOS INDICADORES LED INDIVIDUALES DE ENCENDIDO ACABADO LACADO EN NEGRO CONTROL REMOTO	2	UN
3	BAJO ACTIVO CON: 20000 WATTS PARLANTE 18 PULGADAS 02 MASTER VOLUMEN ENTRADAD HIBRIDA (XLR 1/4) SALIDA XLR	1	UN
4	SISTEMA MICROFONO INALAMBRICO CON: 1 RECEPTOR EM-XSW 1 1 MICRÓFONO DUAL DE MANO INALAMBRICO UHF MULTIFRECUENCIA VOLTAJE DE SALIDA 110 SILENCIADOR AJUSTABLE LINE / MIC LEVEL 20 DB, CONMUTABLE PRINCIPIO DE RECEPTOR SUPERHETERODINO DE DOBLE CONVERSIÓN PRINCIPIO DIVERSITY DE ANTENA CONMUTABLE VÍA ANTENAS INTERNAS	1	UN
5	CABLES XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 3 MTS	2	UN
6	BASES DE ANCLAJE PARA CABINA	2	UN
7	CABLES XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS	2	UN
8	CABLE AUXILIAR DE 3 MTS	1	UN
9	CABLES DE 10 MTS XLR MICROFONOS	2	UN
10	MICROFONO DE MANO ALAMBRICO CON CABLE XLR A XLR DE 6 METROS	1	UN
11	JUEGO DE BATERIAS RECARGABLES AA X 4	1	UN
12	BASE DE CABINA	1	UN
13	MEZCLADOR CON: 5 ENTRADAS PARA MICROFONO 7 ENTRADAS PARA INSTRUMENTO USB - BLUETHO CANAL INDEPENDIENTE CONTROLES DE VOLUMEN PARAMETRICOS CAMARA DE EFECTOS FANTON POWER DE 48 VOLTIOS CONEXIÓN 110 VOLTIOS ESTABILIZADOR DE 3000 W 01 SALIDA AUXILIAR"	1	UN
14	SISTEMA DE MICROFONO DE DIADEMA CON: CONVERSOR DE FRECUENCIA MULTIFRECUENCIA MULTIFRECUENCIA RECARGABLE PUERTO USB CARGA 5 VOLTIOS RECEPTOR CON ENTRADA DE 1/4 BATERIA DE LITIO	1	UN

22.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO PARLANTES-ALTAVOCES, MICROFONOS CON SUS ACCESORIOS (LOTE 1), TELEVISORES (LOTE 2) Y CÁMARA DIGITAL (LOTE3) PARA EL COMANDO DE RECLUTAMIENTO, APOYO A ZONAS DE RECLUTAMIENTO Y DISTRITOS MILITARES, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023	
NUM.	**DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS**
1	El proponente al momento de presentar su oferta, se compromete a asumir los costos de transporte y movilización que se cause con motivo de traslado de los elementos al comando.
2	El Proponente debe ofertar la totalidad de los ítems requeridos por el Comando de Reclutamiento.
3	El oferente debe certificar que los elementos son de primera calidad, no re empacados.
4	El oferente se compromete a entregar los elementos debidamente empacados, protegidos, nuevos, en su recipiente o empaque original, en perfectas condiciones de presentación, calidad y uso.
5	El oferente al momento de presentar su oferta se compromete a garantizar que los bienes ofertados sean de primera calidad.
6	El oferente al momento de presentar su oferta se compromete a que todos los ítems ofertados serán de empaques originales, bolsas o cajas que permitan su adecuado almacenamiento y perduración, que cumplirán con las normas mínimas de calidad establecidas para cada producto según la norma técnica respectiva.
7	El oferente debe suministrar garantía Mínima de 1 año la cual cubra fallas técnicas por parte de fábrica.
8	El presente proceso de contratación se realizará a través de 3 lotes de artículos, el proponente podrá ofertar uno, dos o la totalidad de los lotes propuestos.

23. RIESGOS: El contratista y contratante asumen los riesgos discutidos y establecidos en el numeral 21 del Estudio Previo del proceso de selección de mínima cuantía No. **188-COREC-2023.**

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL-COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CR. MANCILLA VILLAMIZAR JAIRO ALONSO
Ordenador del Gasto

CONTRATISTA,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS
Nit: 901238371 9
R/L CARLOS ANDRÉS FONTALVO SALAS
C.C No 1067722154

Elaboró:

AS. MARIA GUTIERREZ JIMENEZ
Comité Jurídico Evaluador

AS. ELIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ
Comité Económico Evaluador